

และเป็นการกระทำความผิดครั้งแรกและเพียงครั้งเดียว ไม่ได้หมกมุ่นในการพนันหรือกระทำจนติดนิสัยเป็นอาชญา ทั้งเป็นการกระทำในอดีตที่ผ่านมาเมื่อ ๑๐ กว่าปีมาแล้ว และไม่เคยกระทำความผิดอีก พฤติการณ์จึงไม่อาจถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดีอันจะทำให้เป็นการขาดคุณสมบัติในการเข้าเป็นข้าราชการตำรวจตามข้อ ๒ (๒)^๔ ของกฎ ก.ตร. ว่าด้วยคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของการเป็นข้าราชการตำรวจ พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกอบกับมาตรา ๔๘^๕ แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ และตามผนวก ก. ข้อ ๗ ของประกาศตำรวจภูธรภาค ๘ ลงวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๒ เรื่อง รับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิปริญญาตรีเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน พ.ศ. ๒๕๕๒ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ วินิจฉัยว่าผู้ฟ้องคดียังคงมีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี ย่อมเป็นการใช้ดุลพินิจโดยมิชอบ คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ให้ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ จึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย และการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ โดยอนุกรรมการคณะกรรมการข้าราชการตำรวจเกี่ยวกับการอุทธรณ์ซึ่งทำการแทนผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีมติให้ยกอุทธรณ์ผู้ฟ้องคดีจึงไม่ชอบด้วยกฎหมายเช่นกัน ผู้ฟ้องคดีจึงมีสิทธิที่จะเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจในสังกัดของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ หรือผู้มีอำนาจสั่งให้ผู้ฟ้องคดีกลับเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจ รวมทั้งคืนสิทธิประโยชน์อันพึงมีพึงได้ในระหว่างที่ออกจากราชการให้แก่ผู้ฟ้องคดีตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามที่กฎหมายหรือระเบียบในเรื่องดังกล่าวกำหนด พิพากษาให้เพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ตามฟ้อง โดยให้มีผลย้อนหลังไปถึงวันที่มีคำสั่งและมติดังกล่าว โดยมีข้อสังเกตเกี่ยวกับแนวทางหรือวิธีการดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามคำพิพากษาของศาล โดยให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ หรือผู้มีอำนาจสั่งให้ผู้ฟ้องคดีกลับเข้ารับราชการและคืนสิทธิประโยชน์อันพึงมีพึงได้ในระหว่างที่ออกจากราชการให้แก่ผู้ฟ้องคดีตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข

^๔ กฎ ก.ตร. ว่าด้วยคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของการเป็นข้าราชการตำรวจ พ.ศ. ๒๕๔๗

ข้อ ๒ การบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจ ผู้ที่จะได้รับการบรรจุนอกจากต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามมาตรา ๔๘ (๑) ถึง (๕) แล้ว จะต้องมีความประพฤติดีและมีลักษณะต้องห้ามอื่นตามมาตรา ๔๘ (๖) ดังต่อไปนี้

ฯลฯ

ฯลฯ

(๒) ไม่เป็นผู้ประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี

ฯลฯ

ฯลฯ

^๕ พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗

มาตรา ๔๘ ผู้ที่จะได้รับการบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจ ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้

ฯลฯ

ฯลฯ

(๖) มีความประพฤติดีและมีลักษณะต้องห้ามอื่นตามที่กำหนดในกฎ ก.ตร.

ตามที่กฎหมายหรือระเบียบในเรื่องดังกล่าวกำหนด (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อ.๒๗๑/๒๕๖๐)

๒. การบรรจุและแต่งตั้ง

๒.๑ การบรรจุแต่งตั้งข้าราชการส่วนท้องถิ่น

การบรรจุบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใด ๆ อาจขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ทางราชการกำหนด และเมื่อได้รับความยินยอมให้ใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งใด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นย่อมมีหน้าที่ต้องดำเนินการเกี่ยวกับการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งตามที่ได้ขอใช้บัญชีนั้น การที่องค์กรบริหารส่วนตำบลขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของเทศบาล โดยไม่ดำเนินการตรวจสอบว่าตำแหน่งที่ขอใช้บัญชียังว่างอยู่หรือไม่ก่อนที่จะมีหนังสือขอใช้บัญชี เมื่อปรากฏในภายหลังว่าตำแหน่งที่ขอใช้บัญชีไม่ว่างและมีผู้ครองตำแหน่งอยู่แล้ว เป็นเหตุให้ผู้สอบแข่งขันได้ไม่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งดังกล่าว และทำให้ผู้นั้นสูญเสียโอกาสที่จะได้รับการบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น กรณีจึงเป็นการกระทำด้วยความประมาทเลินเล่อทำต่อบุคคลอื่นให้เขาเสียหายแก่สิทธิอันเป็นการกระทำละเมิด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ขอใช้บัญชีต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้นั้นตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ทะเบียน ระดับ ๑ ลำดับที่ ๕ ตามประกาศเทศบาลตำบลเจ้าพระยาสุรศักดิ์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ลงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๑ ต่อมา องค์การบริหารส่วนตำบลหัววัว (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๒ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ทะเบียน ระดับ ๑ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสังกัดของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ขัดข้องและยินยอมให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในรายชื่อของผู้ฟ้องคดี ซึ่งเป็นลำดับที่จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง และรายงานให้คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดชลบุรีทราบ หลังจากนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นก็ได้ขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ตามประกาศของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ทะเบียน ระดับ ๑ ลำดับที่ ๖ ถึงลำดับที่ ๑๒ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งดังกล่าวหรือเทียบเท่า ตั้งแต่วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๒ เป็นต้นไปจนครบทุกราย ภายหลังจากได้รับความยินยอม



ให้ใช้บัญชี ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีหนังสือเสนอเรื่องให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล จังหวัดกาฬสินธุ์พิจารณาให้ความเห็นชอบ เพื่อจะได้มีคำสั่งบรรจุและแต่งตั้งผู้ฟ้องคดี เป็นพนักงานส่วนตำบลในสังกัดของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ แต่ปรากฏว่าไม่สามารถบรรจุและแต่งตั้ง ผู้ฟ้องคดีได้ ผู้ฟ้องคดีจึงได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๒ แจ้งผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองว่า ผู้ฟ้องคดียังไม่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งแต่อย่างใด และผู้ฟ้องคดีทราบว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไม่มีอัตราตำแหน่งให้ จึงเป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีเสียสิทธิอันพึงจะได้รับ พร้อมทั้งเสียโอกาส ในการเข้ารับการบรรจุและแต่งตั้งในองค์การส่วนท้องถิ่นอื่น ๆ ผู้ฟ้องคดีขอสงวนสิทธิ์ เป็นผู้สอบแข่งขันได้ตามบัญชีของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๒ แจ้งคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดกาฬสินธุ์ ขอยกเลิกการใช้บัญชี ผู้สอบแข่งขันได้ในรายชื่อผู้ฟ้องคดี และมีหนังสือลงวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ ถึงผู้ถูกฟ้องคดี ที่ ๑ ยกเลิกการใช้บัญชีเพื่อเรียกบรรจุรายผู้ฟ้องคดีเนื่องจากเป็นความเข้าใจผิดเกี่ยวกับ กรอบอัตรากำลังว่างของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และไม่สามารถเรียกบรรจุและแต่งตั้งพนักงาน ส่วนตำบลได้ จึงขอส่งผู้สอบแข่งขันได้รายชื่อผู้ฟ้องคดีคืนเพื่อรอการเรียกบรรจุและแต่งตั้ง พนักงานส่วนตำบลตามลำดับต่อไป หลังจากนั้น เทศบาลตำบลท่าตูมได้มีหนังสือลงวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ ขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ตามประกาศของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ทะเบียน ระดับ ๑ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสังกัดของเทศบาล ตำบลท่าตูม และผู้ฟ้องคดีได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานเทศบาลตำบลท่าตูม ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองชดใช้ค่าเสียหาย แก่ผู้ฟ้องคดี และให้ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ตามบัญชีของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีหนังสือแจ้งขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของผู้ถูกฟ้องคดี ที่ ๑ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีหนังสือยินยอมให้ใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันในรายชื่อผู้ฟ้องคดี นั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ย่อมมีหน้าที่ต้องดำเนินการเกี่ยวกับการบรรจุและแต่งตั้งผู้ฟ้องคดีให้ได้ ดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่ทะเบียน ระดับ ๑ หรือตำแหน่งอื่นที่เทียบเท่าในสังกัดของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ต้องดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามลำดับ ดังนี้ (๑) ต้องเป็น ตำแหน่งว่างและยังไม่มีคนครองตามแผนอัตรากำลัง และมีตำแหน่งอยู่ในปีที่จะบรรจุและแต่งตั้ง (๒) การขอใช้บัญชีต้องเป็นตำแหน่งเดียวกันที่ปรากฏในแผนอัตรากำลัง หรือต้องเป็นตำแหน่ง ที่เกี่ยวข้องและเกี่ยวเนื่องกัน (๓) มีการทำหนังสือขอใช้บัญชีจากเจ้าของบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ และผู้เป็นเจ้าของบัญชีต้องยินยอมให้ใช้บัญชีได้ เมื่อดำเนินการดังกล่าวแล้วผู้ขอใช้บัญชี ต้องเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบและผู้ขอใช้บัญชี จะได้จัดทำคำสั่งบรรจุและแต่งตั้งตามระเบียบบริหารงานบุคคลต่อไป โดยก่อนที่คณะกรรมการ

พนักงานส่วนตำบลประจำจังหวัดจะพิจารณาให้ความเห็นชอบจะต้องตรวจสอบจากเจ้าของบัญชีก่อนว่า บุคคลที่จะมาบรรจุและแต่งตั้งนั้นเป็นผู้สอบแข่งขันได้และอยู่ในลำดับที่จะบรรจุและแต่งตั้งหรือไม่ และในการขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้จะต้องแนบสำเนาแผนอัตรากำลังไปด้วย ดังนั้น เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีหนังสือแจ้งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ว่าไม่สามารถบรรจุและแต่งตั้งผู้ฟ้องคดีได้ เนื่องจากเข้าใจผิดเกี่ยวกับกรอบอัตรากำลังว่างของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ขอส่งผู้สอบแข่งขันได้รายผู้ฟ้องคดีคืบบัญชีของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เนื่องจากตำแหน่งที่จะบรรจุแต่งตั้งผู้ฟ้องคดีมีบุคคลครองตำแหน่งอยู่แล้ว พฤติการณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่ไม่ดำเนินการตรวจสอบว่าตำแหน่งที่ขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ นั้น ยังว่างอยู่หรือไม่ก่อนที่จะมีหนังสือขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนตำบลของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงเป็นการกระทำการด้วยความประมาทเลินเล่อไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของราชการ นอกจากนี้ การที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นได้ขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ทะเบียน ระดับ ๑ ลำดับที่ ๖ ถึงลำดับที่ ๑๒ ซึ่งเป็นลำดับถัดจากผู้ถูกฟ้องคดีเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งดังกล่าวหรือเทียบเท่าตั้งแต่วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๒ เป็นต้นไปจนครบทุกราย กรณีดังกล่าวย่อมมีผลให้เกิดความเสียหายโดยตรงแก่สิทธิของผู้ฟ้องคดีที่จะได้รับการเรียกให้บรรจุและแต่งตั้งตามลำดับที่ขึ้นบัญชีไว้ตามประกาศของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ตามประกาศของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แต่ไม่ได้ดำเนินการให้มีการบรรจุและแต่งตั้งผู้ฟ้องคดีให้ดำรงตำแหน่งดังกล่าว จึงเป็นการประมาทเลินเล่อทำต่อบุคคลอื่นให้เขาเสียหายแก่สิทธิอันเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงต้องรับผิดชอบค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ฟ้องคดีตามมาตรา ๔๒๐^๖ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ส่วนการแจ้งสงวนสิทธิของผู้ฟ้องคดีตามหนังสือลงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๒ นั้น ก็เพื่อรักษาสิทธิในการเป็นผู้สอบแข่งขันได้ของผู้ฟ้องคดี เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีหน้าที่ที่จะต้องบรรจุและแต่งตั้งผู้ฟ้องคดีเป็นพนักงานส่วนตำบลในสังกัดของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เนื่องจากได้ขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ตามประกาศของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไปแล้ว แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไม่สามารถบรรจุแต่งตั้งผู้ฟ้องคดีให้ดำรงตำแหน่งดังกล่าวได้ ผู้ฟ้องคดีจึงชอบที่จะได้รับค่าสินไหมทดแทนในค่าเสียโอกาสที่จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพนักงานส่วนตำบลในสังกัดของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในอัตราเงินเดือนและเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว

^๖ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา ๔๒๐ ผู้ใดจงใจหรือประมาทเลินเล่อ ทำต่อบุคคลอื่นโดยผิดกฎหมายให้เขาเสียหายถึงแก่ชีวิตก็ดี แก่ร่างกายก็ดี อนามัยก็ดี เสรีภาพก็ดี ทรัพย์สินหรือสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใดก็ดี ท่านว่าผู้นั้นทำละเมิดจำต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อการนั้น



ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ และลูกจ้างประจำของส่วนราชการ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๑ นับแต่วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๒ จนถึงวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๒ ซึ่งเป็นวันฟ้อง พิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน แก่ผู้ฟ้องคดี เป็นเงินจำนวน ๑๗,๗๖๖ บาท โดยให้ชำระให้เสร็จสิ้นภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษา ยกฟ้องผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และคำขออื่นนอกจากนี้ให้ยก (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๘๑/๒๕๖๐)

๓. การย้าย การโอน และการสั่งให้ไปปฏิบัติหน้าที่

๓.๑ การย้ายข้าราชการไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ไม่ได้จัดอยู่ในกลุ่มตำแหน่งเดียวกัน

การย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอื่นในกรมเดียวกัน ต้องย้ายไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับเดียวกันตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ. กำหนด และการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่ต่ำกว่าเดิมจะกระทำได้อีกเมื่อได้รับอนุมัติจาก ก.พ. แล้ว ส่วนการแต่งตั้งผู้ที่ดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะในระดับเดียวกันกับตำแหน่งที่จะแต่งตั้ง แต่ไม่ได้จัดอยู่ในกลุ่มตำแหน่งเดียวกัน ต้องได้รับความเห็นชอบจาก อ.ก.พ. กรม

การออกคำสั่งย้ายข้าราชการไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ไม่อยู่ในกลุ่มตำแหน่งเดียวกันโดยไม่ได้รับความเห็นชอบจาก อ.ก.พ. กรม ทั้งเป็นการย้ายจากตำแหน่งประเภทผู้บริหารระดับกลางซึ่งมีหน้าที่และความรับผิดชอบงานสูง มีเงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทนพิเศษ ไปดำรงตำแหน่งนักวิชาการซึ่งยังไม่มีส่วนราชการรองรับ ไม่มีอำนาจหน้าที่ที่ชัดเจนและมีเงินประจำตำแหน่งลดลงจากเดิม ถือเป็นการย้ายที่ลดอำนาจหน้าที่จากตำแหน่งเดิมลงอย่างมีนัยสำคัญ อันมีลักษณะเสมือนเป็นการย้ายไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่ต่ำกว่าเดิม คำสั่งย้ายในกรณีนี้จึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย และทำให้เสียหายต่อสิทธิและหน้าที่ของข้าราชการ รวมทั้งประโยชน์ตอบแทนอื่นใดตามตำแหน่งหน้าที่เดิมซึ่งถูกลดลงอย่างมีนัยสำคัญซึ่งเป็นผลโดยตรงจากคำสั่งย้าย จึงเป็นการกระทำละเมิดตามมาตรา ๔๖๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเป็นข้าราชการตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงาน (เจ้าหน้าที่บริหารงานการศาสนา ๘) สำนักงานพุทธมณฑล ในสังกัดสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ได้มีคำสั่งลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๘ แต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการในสังกัดรวม ๒๙ คน ไปปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดต่าง ๆ รวมทั้งผู้ฟ้องคดี โดยให้ผู้ฟ้องคดีไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงาน (นักวิชาการศาสนา ๘ว) สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งในขณะนั้นกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติที่กำหนดให้มีสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเป็นส่วนราชการในสังกัดผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ยังไม่ได้ประกาศใช้บังคับ ต่อมา จึงได้มีการออกกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๙ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๔๙ กำหนดให้สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเป็นราชการส่วนภูมิภาค และ ก.พ. ได้กำหนดให้ผู้ที่ทำหน้าที่หัวหน้าหน่วยงานในสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดจากเดิมซึ่งเป็นนักวิชาการศาสนา ๘ว เป็นตำแหน่งนักวิชาการศาสนา ๘ บก. (ตำแหน่งประเภทบริหารระดับกลาง) โดยมีมติอนุมัติและให้มีผลไม่ก่อนวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๔๙ ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าคำสั่งย้ายลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๘ เป็นการย้ายเพื่อกลับแลผู้ฟ้องคดีซึ่งเดิมดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานพุทธมณฑล (เจ้าหน้าที่บริหารงานการศาสนา ๘) เป็นตำแหน่งทางบริหาร มีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่งเดือนละ ๕,๖๐๐ บาท และเงินค่าตอบแทนพิเศษอีกเดือนละ ๕,๖๐๐ บาท รวมเป็นเงินเดือนละ ๑๑,๒๐๐ บาท แต่ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรีไม่ใช่เป็นตำแหน่งทางบริหาร แต่เป็นตำแหน่งทางวิชาการ จึงมีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่งเดือนละ ๓,๕๐๐ บาท คำสั่งย้ายดังกล่าวมีผลกระทบโดยตรงต่อสิทธิการได้รับเงินประจำตำแหน่งและเงินค่าตอบแทนพิเศษของผู้ฟ้องคดี และค่าใช้จ่ายในการเดินทางเนื่องจากผู้ฟ้องคดีต้องเดินทางไปกลับระหว่างบ้านพักถึงสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นระยะทางเพิ่มขึ้นอีกวันละประมาณ ๑๒๐ กิโลเมตร ผู้ฟ้องคดีร้องทุกข์ขอความเป็นธรรมต่อรองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธาน อ.ก.พ. สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ทำหน้าที่ อ.ก.พ. กระทรวง และผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ขอรุเลาการปฏิบัติตามคำสั่งดังกล่าว แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีหนังสือแจ้งว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ พิจารณาแล้วไม่อนุญาตตามคำขอ และให้ผู้ฟ้องคดีเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ต่อไป ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือถึงรองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธาน อ.ก.พ. สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ทำหน้าที่ อ.ก.พ. กระทรวง ขอรุเลาผลการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ขอความเป็นธรรมแต่ไม่ได้รับคำชี้แจง จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒



เฉพาะส่วนที่ย้ายผู้ฟ้องคดี และให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และรองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ร่วมกันชดใช้ค่าเสียหายจากการที่ผู้ฟ้องคดีไม่ได้รับเงินประจำตำแหน่งและเงินค่าตอบแทนเป็นเวลา ๕ เดือน คิดเป็นเงิน ๓๘,๕๐๐ บาท รวมทั้งดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี และให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามร่วมกันชดใช้ค่าเสียหายจากการที่ผู้ฟ้องคดีต้องเดินทางไปปฏิบัติราชการเป็นระยะทางเพิ่มขึ้น โดยในระหว่างการพิจารณาคดีของศาลปกครองชั้นต้น อ.ก.พ. สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้มีมติยกคำร้องทุกข์ของผู้ฟ้องคดี และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้มีหนังสือแจ้งมติที่ประชุมดังกล่าวให้ผู้ฟ้องคดีทราบแล้ว

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

โดยที่การย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอื่นในกรมเดียวกันต้องย้ายไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับเดียวกันตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ. กำหนด และการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่ต่ำกว่าเดิมจะกระทำได้อต่อเมื่อได้รับอนุมัติจาก ก.พ. แล้ว ทั้งนี้ ตามนัยมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง^๗ มาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง และวรรคสอง^๘ และมาตรา ๕๗^๙ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ประกอบกับหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๑๐ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๔๘ เรื่องการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ตำแหน่งประเภททั่วไป) และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ ตำแหน่งระดับ ๘ ลงมา ที่กำหนดให้กรณีการแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะในระดับเดียวกันกับตำแหน่งที่จะแต่งตั้ง แต่ไม่ได้จัดอยู่ในกลุ่มตำแหน่งเดียวกัน ให้ อ.ก.พ. กรม หรือคณะกรรมการ

^{๗-๙} พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕

มาตรา ๔๒ ให้ ก.พ. จัดทำมาตรฐานกำหนดตำแหน่งไว้เป็นบรรทัดฐานในการกำหนดตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญทุกตำแหน่ง โดยจำแนกตำแหน่งเป็นประเภทและสายงานตามลักษณะงาน และจัดตำแหน่งในประเภทเดียวกันและสายงานเดียวกันที่คุณภาพของงานอยู่ในระดับเดียวกันโดยประมาณเป็นกลุ่มเดียวกันและระดับเดียวกัน ทั้งนี้ โดยคำนึงถึงลักษณะหน้าที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

๗๗

๗๗

มาตรา ๕๖ ผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญตำแหน่งใดต้องมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนั้นตามที่ ก.พ. กำหนดไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

ในกรณีที่มิได้เหตุผลและความจำเป็น ก.พ. อาจอนุมัติให้แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญที่มีคุณสมบัติต่างไปจากคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งก็ได้

๗๗

๗๗

มาตรา ๕๗ การย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ดำรงตำแหน่งใดไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอื่นในกรมเดียวกันต้องย้ายไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับเดียวกัน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ. กำหนด

การย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่ต่ำกว่าเดิม และการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ดำรงตำแหน่งที่ ก.พ. กำหนดตามมาตรา ๔๐ ไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ ก.พ. กำหนดตามมาตรา ๔๐ จะกระทำได้อต่อเมื่อได้รับอนุมัติจาก ก.พ. แล้ว

คัดเลือกบุคคลพิจารณาคัดเลือกและประเมินบุคคล ส่วนการจัดกลุ่มตำแหน่งข้าราชการพลเรือนในสังกัดสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ นั้น สำนักงาน ก.พ. ได้มีหนังสือ ที่ นร ๑๐๐๘.๓.๑/๗๓๐ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๗ กำหนดไว้ในบัญชีแสดงรายละเอียดการจัดกลุ่มตำแหน่งในสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เพื่อเป็นแนวทางประกอบการพิจารณาย้ายสับเปลี่ยน โดยมีการจัดกลุ่มตำแหน่งเป็น ๔ กลุ่ม คือ กลุ่มที่ ๑ ได้แก่ นิติกร กลุ่มที่ ๒ ได้แก่ (๑) เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน (๒) นักวิชาการเงินและบัญชี กลุ่มที่ ๓ ได้แก่ เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ กลุ่มที่ ๔ ได้แก่ (๑) บุคลากร... (๕) นักวิชาการศาสนา...

ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงหรือทบวง มีภารกิจเกี่ยวกับการดำเนินงานสนองงานคณะสงฆ์และรัฐ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ประสบปัญหาในการดำเนินงานตามภาระหน้าที่งานในส่วนภูมิภาค เนื่องจากไม่ได้กำหนดให้มีส่วนราชการและตำแหน่งสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ประจำในจังหวัดต่าง ๆ จึงได้แก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยได้เสนอกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเสียใหม่ โดยกำหนดให้มีงานราชการบริหารส่วนภูมิภาคขึ้น เป็นสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดทุกจังหวัด เป็นส่วนราชการที่มีฐานะเทียบเท่ากองในราชการบริหารส่วนกลาง และขออนุมัติ ก.พ. กำหนดตำแหน่งหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดเป็นตำแหน่งนักวิชาการศาสนา ๘ บก. (นักบริหารระดับกลาง) ในระหว่างเตรียมการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับใหม่ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงได้ดำเนินการจัดตั้งสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดขึ้นเป็นส่วนราชการภายใน เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในระดับจังหวัดให้พร้อมรับกับกฎกระทรวงและอำนาจหน้าที่ที่กำหนดใหม่ และดำเนินการคัดเลือกข้าราชการผู้มีความเหมาะสมให้ไปปฏิบัติงานในสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด ซึ่งจัดตั้งขึ้นเป็นการภายในดังกล่าวไปพลางก่อน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงได้มีคำสั่งแต่งตั้งข้าราชการให้ไปดำรงตำแหน่งหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดซึ่งจัดตั้งเป็นการภายในดังกล่าว โดยคำสั่งลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๘ ได้แต่งตั้งข้าราชการรายอื่นรวมทั้งผู้ฟ้องคดีให้ไปปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด (นักวิชาการศาสนา ๘ว) ไปพลางก่อน ซึ่งผู้ฟ้องคดีเคยดำรงตำแหน่งนิติกรในกลุ่มงานที่ ๑ มาก่อน แต่ไม่เคยดำรงตำแหน่งนักวิชาการศาสนาซึ่งเป็นตำแหน่งในกลุ่มงานที่ ๔ ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ย้ายผู้ฟ้องคดีจากตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานการศาสนา ๘ ซึ่งเป็นตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับกลาง มีเงินประจำตำแหน่งเดือนละ ๕,๖๐๐ บาท ไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการศาสนา ๘ว ได้รับเงินประจำตำแหน่งเดือนละ ๓,๕๐๐ บาท ผู้ฟ้องคดีจึงมีคุณสมบัติไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนักวิชาการศาสนา ๘ว ตามที่ ก.พ. กำหนด อีกทั้งตำแหน่งที่ผู้ฟ้องคดีดำรงอยู่ก่อนออกคำสั่งย้ายก็ไม่อยู่ในกลุ่มตำแหน่งเดียวกันกับตำแหน่งนักวิชาการศาสนา ๘ว การแต่งตั้งผู้ฟ้องคดีจึงต้องได้รับความเห็นชอบจาก อ.ก.พ. กรมของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เสียก่อน การออกคำสั่งย้ายจึงไม่ชอบด้วยหลักเกณฑ์ตามมาตรา ๕๖



แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนฯ นอกจากนั้น คำสั่งย้ายผู้ฟ้องคดีในกรณีเช่นนี้ ยังต้องถือว่าเป็นการย้ายไปดำรงตำแหน่งที่ลดอำนาจหน้าที่จากตำแหน่งเดิมลงอย่างมีนัยสำคัญ อันมีลักษณะเสมือนเป็นการย้ายโดยลดระดับตำแหน่งของผู้ฟ้องคดีลงอีกด้วย เนื่องจากตำแหน่งเดิมของผู้ฟ้องคดีเป็นตำแหน่งประเภทผู้บริหารระดับกลาง มีหน้าที่และความรับผิดชอบงานสูง มีเงินประจำตำแหน่งเดือนละ ๕,๖๐๐ บาท แต่ตำแหน่งที่ย้ายผู้ฟ้องคดีไปดำรงตำแหน่งใหม่นั้น เป็นตำแหน่งนักวิชาการศาสนา ๘ ซึ่งไม่มีส่วนราชการรองรับ เพราะขณะนั้นพระราชกฤษฎีกา แบ่งส่วนราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดยังไม่มีประกาศใช้บังคับ จึงเสมือน ตำแหน่งลอย ๆ ยังไม่มีอำนาจหน้าที่ที่ชัดเจนและมีเงินประจำตำแหน่งเพียงเดือนละ ๓,๕๐๐ บาท คำสั่งย้ายผู้ฟ้องคดีจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย แม้ภายหลังจะปรากฏว่า ก.พ. ได้กำหนดตำแหน่ง ผู้บริหารระดับกลาง ขึ้นมาทำหน้าที่หัวหน้าหน่วยงานในสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด เป็นตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับกลาง คือ ผู้อำนวยการสำนักงาน (นักวิชาการศาสนา ๘ บก.) ก็ไม่ได้มีผลให้คำสั่งย้ายดังกล่าวกลายเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายขึ้นมาได้ เมื่อคำสั่งย้าย ผู้ฟ้องคดีเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงทำให้ผู้ฟ้องคดีเสียหายต่อสิทธิและหน้าที่ รวมทั้ง ประโยชน์ตอบแทนอื่นใดตามตำแหน่งหน้าที่เดิมซึ่งถูกลดลงอย่างมีนัยสำคัญอันเป็นผลโดยตรง จากคำสั่งย้ายของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ กรณีจึงเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงต้องรับผิดชอบในผลแห่งละเมิด ที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้กระทำขึ้นตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิด ของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙

พิพากษาให้เพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ตามคำสั่งลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๘ เฉพาะรายของผู้ฟ้องคดี โดยให้มีผลตั้งแต่วันออกคำสั่งดังกล่าว และให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชดเชยค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดีจากการที่ไม่ได้รับเงินประจำตำแหน่งและเงินค่าตอบแทน จำนวน ๕ เดือน เป็นเงินรวมทั้งสิ้น ๓๘,๕๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินจำนวน ๓๘,๕๐๐ บาท ตามฟ้อง และให้คืนค่าธรรมเนียมศาลตามส่วนของการชนะคดี กับค่าธรรมเนียมศาลที่ชำระไว้เกินให้แก่ผู้ฟ้องคดี คำขออื่นนอกจากนี้ให้ยก (คำพิพากษา ศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๒๐๐๑/๒๕๔๙)

๓.๒ การโอนข้าราชการไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในต่างกระทรวงหรือกรม

การโอนข้าราชการพลเรือนสามัญไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในต่างกระทรวง หรือต่างกรมเป็นอำนาจของผู้บังคับบัญชาผู้สั่งบรรจุทั้งสองฝ่ายที่ได้ตกลงยินยอม ในการโอนนั้น และการที่ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอำนาจสั่งบรรจุทั้งสองฝ่ายตกลงยินยอม ในการโอนข้าราชการยังคงเป็นเพียงขั้นตอนในการดำเนินการเพื่อโอนข้าราชการ จากหน่วยงานหนึ่งไปสังกัดหน่วยงานอื่น ซึ่งยังไม่มีผลให้ข้าราชการผู้นั้นพ้นจาก

ตำแหน่งหน้าที่และอัตราเงินเดือนในสังกัดเดิม ดังนั้น การรับโอนหรือไม่รับโอนรวมทั้งการยกเลิกการโอนจึงอยู่ในอำนาจของผู้บังคับบัญชาผู้สั่งบรรจุที่จะพิจารณาเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ทางราชการตามที่เห็นสมควร

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๒ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้มีหนังสือแจ้งปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่ามีความประสงค์จะรับโอนผู้ฟ้องคดีมาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสังกัดกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ปลัดกระทรวงสาธารณสุขจึงมีหนังสือแจ้งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ว่าไม่ขัดข้องในการให้โอนผู้ฟ้องคดี หลังจากนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ และทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อการบรรจุและแต่งตั้งเจ้าหน้าที่คดีพิเศษ โดยผู้ฟ้องคดีผ่านการประเมินในลำดับที่ ๓๐ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีคำสั่งลงวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๒ ให้รับโอนผู้ฟ้องคดี และได้มีหนังสือแจ้งปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีคำสั่งรับโอนผู้ฟ้องคดีแล้ว ขอให้ปลัดกระทรวงสาธารณสุขสั่งให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่งหน้าที่และอัตราเงินเดือนทางสังกัดเดิม ต่อมา ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๒ แจ้งขอระงับการโอนไปรับราชการในสังกัดผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้มีหนังสือลงวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๒ แจ้งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ว่า ผู้ฟ้องคดีขอระงับการโอนเนื่องจากประสงค์จะอยู่ปฏิบัติงานที่สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขต่อไป แต่ปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๒ แจ้งไปยังผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ว่าผู้ฟ้องคดียังมีความประสงค์จะขอโอนไปรับราชการในสังกัดผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ตามคำสั่งเดิม โดยขอเวลาเพื่อจะได้ติดต่อกับฝ่ายบุคคลของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับหนังสือดังกล่าวแล้วแต่ไม่ได้ดำเนินการ โดยเห็นว่าการโอนข้าราชการพลเรือนสามัญเป็นเรื่องระหว่างหน่วยงาน ไม่ใช่เรื่องที่ผู้ฟ้องคดีจะแสดงการเปลี่ยนเจตนาด้วยตนเอง ซึ่งต่อมาผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีคำสั่งลงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๒ ยกเลิกคำสั่งรับโอนผู้ฟ้องคดี โดยอ้างถึงหนังสือที่แจ้งว่าผู้ฟ้องคดีแจ้งความประสงค์ขอยกเลิกการโอนไปรับราชการในสังกัดผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และได้แจ้งให้สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขทราบ ผู้ฟ้องคดียื่นหนังสือต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ขอให้ทบทวนคำสั่งยกเลิกการรับโอนแต่ไม่ได้รับคำชี้แจง จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่ยกเลิกการรับโอนผู้ฟ้องคดีดังกล่าว

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

โดยที่การโอนข้าราชการไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในต่างกระทรวงหรือกรมเป็นอำนาจของผู้บังคับบัญชาผู้สั่งบรรจุทั้งสองฝ่ายที่ได้ตกลงยินยอมในการโอน โดยแต่งตั้ง



ให้ดำรงตำแหน่งประเภทเดียวกัน ในระดับที่ไม่สูงกว่าเดิม และรับเงินเดือนไม่สูงกว่าเดิม ทั้งนี้ ตามนัยมาตรา ๕๗^{๑๐} และมาตรา ๖๓ วรรคหนึ่ง^{๑๑} มาตรา ๑๓๒^{๑๒} และมาตรา ๑๓๗^{๑๓} แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบกับข้อ ๑^{๑๔} ของหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๔ ลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ เรื่อง การโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ และการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งยกเลิกคำสั่งรับโอนผู้ฟ้องคดีมาสังกัดผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ก็เนื่องมาจากสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขมีหนังสือแจ้งว่า

^{๑๐-๑๓} พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑

มาตรา ๕๗ การบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ และการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตามมาตรา ๕๓ มาตรา ๕๕ มาตรา ๕๖ มาตรา ๖๓ มาตรา ๖๔ มาตรา ๖๕ และมาตรา ๖๖ ให้ผู้มีอำนาจดังต่อไปนี้เป็นผู้สั่งบรรจุและแต่งตั้ง

ฯลฯ

ฯลฯ

(๑๐) การบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ชำนาญการ ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน ชำนาญงาน และอาวุโส ให้อธิบดีผู้บังคับบัญชา หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากอธิบดีผู้บังคับบัญชาเป็นผู้มีอำนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง

ฯลฯ

ฯลฯ

มาตรา ๖๓ การย้าย การโอน หรือการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญในหรือต่างกระทรวงหรือกรม แล้วแต่กรณี ให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎ ก.พ.

ฯลฯ

ฯลฯ

มาตรา ๑๓๒ ในระหว่างที่ยังมิได้ตราพระราชกฤษฎีกา หรือออกกฎ ก.พ. ข้อบังคับ หรือระเบียบ หรือกำหนดกรณีใด เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ให้นำพระราชกฤษฎีกา กฎ ก.พ. ข้อบังคับ หรือระเบียบ หรือกรณีที่กำหนดไว้แล้วซึ่งใช้อยู่เดิมมาใช้บังคับเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้

ในกรณีที่มิอาจนำพระราชกฤษฎีกา กฎ ก.พ. ข้อบังคับ หรือระเบียบหรือกรณีที่กำหนดไว้แล้วมาใช้บังคับได้ตามวรรคหนึ่ง การจะดำเนินการประการใดให้เป็นไปตามที่ ก.พ. กำหนด

มาตรา ๑๓๗ การที่อยู่ระหว่างดำเนินการหรือเคยดำเนินการได้ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ และมีได้บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้หรือกรณีที่ไม่อาจดำเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ การดำเนินการต่อไปในเรื่องนั้นจะสมควรดำเนินการประการใดให้เป็นไปตามที่ ก.พ. กำหนด

^{๑๔} หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๔ ลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ เรื่อง การโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ

ด้วยพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๖๓ บัญญัติให้ การย้าย การโอน หรือการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญในหรือต่างกระทรวงหรือกรม แล้วแต่กรณี ให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎ ก.พ. ในระหว่างที่ยังมิได้ออกกฎ ก.พ. ตามมาตรานี้ สมควรที่จะให้ส่วนราชการดำเนินการโอนข้าราชการพลเรือนสามัญได้ ก.พ. จึงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๓๒ และมาตรา ๑๓๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ กำหนดการดำเนินการโอนข้าราชการพลเรือนสามัญไว้เพื่อใช้ปฏิบัติตั้งแต่วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๑ ดังต่อไปนี้

๑. การโอนข้าราชการพลเรือนสามัญไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญในต่างกระทรวง กรม อาจทำได้เมื่อผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอำนาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ ทั้งสองฝ่ายได้ตกลงยินยอมในการโอนนั้นแล้ว โดยให้แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทเดียวกัน ในระดับที่ไม่สูงกว่าเดิม และรับเงินเดือนไม่สูงกว่าเดิม ทั้งนี้ เว้นแต่เป็นการโอนตามข้อ ๒ ข้อ ๔ และข้อ ๖

ฯลฯ

ฯลฯ

ผู้ฟ้องคดีขอรับการโอนไปรับราชการในสังกัดผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ซึ่งเป็นไปตามความประสงค์ของผู้ฟ้องคดีเอง จึงไม่อาจถือได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ใช้อำนาจออกคำสั่งยกเลิกการรับโอนผู้ฟ้องคดีโดยมีอคติหรือเป็นการใช้ดุลพินิจโดยมิชอบแต่ประการใด การที่ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอำนาจสั่งบรรจุทั้งสองฝ่ายตกลงยินยอมในการโอนผู้ฟ้องคดี ยังคงเป็นเพียงขั้นตอนในการดำเนินการเพื่อโอนข้าราชการจากหน่วยงานหนึ่งไปสังกัดหน่วยงานอื่น ซึ่งยังไม่มีผลให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่งหน้าที่และอัตราเงินเดือนในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เมื่อมีการยกเลิกการโอนผู้ฟ้องคดีไปสังกัดผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ อันอยู่ในอำนาจของผู้บังคับบัญชาที่มีอำนาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ที่จะพิจารณาเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ทางราชการตามที่เห็นสมควร ส่งผลให้การโอนผู้ฟ้องคดีไปรับราชการในสังกัดผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ย่อมต้องถูกระงับไป และผู้ฟ้องคดีไม่อาจแสดงการเปลี่ยนแปลงเจตนาด้วยตนเองได้ แม้จะเป็นการแจ้งการเปลี่ยนแปลงเจตนา ก่อนที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะออกคำสั่งยกเลิกการรับโอนผู้ฟ้องคดีก็ตาม เนื่องจากการรับโอนผู้ฟ้องคดีหรือไม่ย่อมเป็นอำนาจของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งยกเลิกการรับโอนผู้ฟ้องคดีมารับราชการในสังกัดของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงชอบด้วยกฎหมาย พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๐๘/๒๕๖๐)

๔. การบรรจุและแต่งตั้งกลับเข้ารับราชการ

๔.๑ การบรรจุแต่งตั้งบุคคลกลับเข้ารับราชการกรณีลาออกราชการเพื่อไปสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแต่ไม่ได้รับเลือกตั้ง

กรณีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาลาออกราชการไปสมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและขอกลับเข้ารับราชการใหม่เนื่องจากไม่ได้รับเลือกตั้ง นั้น การพิจารณาว่าจะบรรจุและแต่งตั้งผู้นั้นให้กลับเข้ารับราชการในตำแหน่งใด เป็นอำนาจดุลพินิจของผู้บังคับบัญชาผู้มีอำนาจบรรจุแต่งตั้งที่จะพิจารณาตามความจำเป็นและประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ

สรุปข้อเท็จจริง

เดิมผู้ฟ้องคดีรับราชการตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ ผู้ฟ้องคดีได้ขอลาออกราชการเพื่อไปสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แต่ไม่ได้รับเลือกตั้ง ผู้ฟ้องคดีจึงได้แจ้งความประสงค์ขอกลับเข้ารับราชการผ่านทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ และขอให้เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ในฐานะผู้บังคับบัญชาเดิม มีหนังสือรับรองเพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบการขอกลับเข้ารับราชการ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับ



หนังสือดังกล่าวเมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘ แต่ไม่ออกหนังสือรับรองโดยไม่ได้แจ้งสาเหตุให้ผู้ฟ้องคดีทราบ ผู้ฟ้องคดีจึงยื่นขอหนังสือรับรองต่อสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งเป็นหน่วยงานเดิมเมื่อครั้งผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัด รองปลัดกระทรวงรักษาราชการแทนปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้ลงนามออกหนังสือรับรองประวัติการรับราชการของผู้ฟ้องคดีตามหนังสือฉบับลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘ ผู้ฟ้องคดีจึงได้ยื่นแบบขอบรรจุกลับต่อสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และในการประชุม อ.ก.ค.ศ. วิทยาลัยชุมชนชั่วคราว เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๔๘ ที่ประชุมมีมติให้บรรจุผู้ฟ้องคดีกลับเข้ารับราชการตำแหน่งครูวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร สังกัดสำนักบริหารงานวิทยาลัยชุมชน สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๔๘ แจ้งความเห็นที่จะบรรจุผู้ฟ้องคดีกลับเข้ารับราชการเพื่อให้ ก.ค.ศ. พิจารณานุมัติ ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีหนังสือแจ้งให้เลขาธิการ ก.ค.ศ. ทราบว่า ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลำภู เขต ๒ ว่างลง เพื่อให้ดำเนินการสรรหาตามมาตรา ๕๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ผู้ฟ้องคดีมีหนังสือแสดงความประสงค์ต่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ เพื่อขอกลับเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลำภู เขต ๒ หรือผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิ เขต ๒ หรือผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอื่น ๆ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับหนังสือดังกล่าวเมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๔๘ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ พิจารณานโยบายเกี่ยวกับข้าราชการขอกลับเข้ารับราชการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประกอบกับในขณะนั้นมีการยื่นฟ้องต่อศาลปกครองในคดีพิพาทเกี่ยวกับตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและคดีพิพาทเกี่ยวกับการกำหนดระดับเงินเดือนของตำแหน่งข้าราชการครู และคดียังไม่ถึงที่สุด ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงยังไม่ได้พิจารณาคำขอของผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือขอทราบผลการพิจารณาของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และมีหนังสือร้องทุกข์ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีหนังสือลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๔๘ หรือไปยังเลขาธิการ ก.ค.ศ. กรณีหากผู้ฟ้องคดีมีความประสงค์ขอบรรจุกลับเข้ารับราชการในตำแหน่งอื่นที่มีวิทยฐานะและรับเงินเดือนในระดับเดียวกันจะสามารถดำเนินการได้หรือไม่ อย่างไร สำนักงาน ก.ค.ศ. มีหนังสือลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๘ ตอบข้อหารือว่า สามารถดำเนินการได้ โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) จะต้องพิจารณาว่าสมควรบรรจุผู้ฟ้องคดีกลับเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในตำแหน่งใด แล้วจึงเสนอให้ ก.ค.ศ. พิจารณาต่อไป ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า การกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นการละเลยต่อหน้าที่ที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติและปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควรในการพิจารณาให้ผู้ฟ้องคดีกลับเข้ารับราชการ และเป็นการทำละเมิดทำให้ผู้ฟ้องคดี

ได้รับความเสียหาย จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดำเนินการบรรจุและแต่งตั้งให้ผู้ฟ้องคดีกลับเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ว่าง และให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองรับผิดชอบค่าใช้จ่ายค่าสินไหมทดแทน พร้อมดอกเบี้ยตามกฎหมาย

ภายหลังจากที่ฟ้องคดีนี้แล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีหนังสือลงวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๔๙ แจ้งผลการหารือให้ผู้ฟ้องคดีทราบ และเมื่อศาลปกครองสูงสุดมีคำพิพากษายกฟ้องในคดีที่เกี่ยวกับการกำหนดระดับเงินเดือนของตำแหน่งข้าราชการครู เมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๔๙ แล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีหนังสือผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ลงวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๔๙ ไปยังเลขาธิการ ก.ค.ศ. เพื่อพิจารณาแต่งตั้งให้ผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในการประชุม ก.ค.ศ. เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๔๙ ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้บรรจุผู้ฟ้องคดีกลับเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีคำสั่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ลงวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๔๙ บรรจุและแต่งตั้งผู้ฟ้องคดีให้กลับเข้ารับราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากลนคร เขต ๓ ตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๔๙ แต่ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า แม้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะมีคำสั่งบรรจุและแต่งตั้งให้ผู้ฟ้องคดีกลับเข้ารับราชการแล้วก็ตาม ผู้ฟ้องคดีก็ยังคงได้รับความเสียหายจากการพิจารณาคำสั่งล่าช้า

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

กรณีที่ผู้บังคับบัญชาผู้มีอำนาจบรรจุแต่งตั้งพิจารณาเห็นสมควรให้บรรจุข้าราชการผู้ออกรายการไปแล้วกลับเข้ารับราชการตามมาตรา ๖๔^{๑๕} แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ผู้ขอกลับเข้ารับราชการต้องยื่นเอกสารประวัติการรับราชการที่ได้เคยปฏิบัติมาก่อนแล้ว โดยผู้บังคับบัญชาเดิมออกหนังสือรับรองว่ามีความประพฤติอย่างไร และออกจากส่วนราชการนั้นเพราะเหตุใด ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศร ๑๓๐๒/ว ๑๕ ลงวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๔๔ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการบรรจุข้าราชการครูผู้ออกรายการไปแล้วกลับเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ มีหนังสือขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ออกหนังสือรับรองให้แก่ผู้ฟ้องคดีเพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบการขอกลับเข้ารับราชการ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับหนังสือดังกล่าวเมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘ แต่ในขณะเดียวกัน

^{๑๕} พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗

มาตรา ๖๔ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดออกรายการไปแล้ว และมิใช่เป็นการออกรายการในระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ถ้าสมัครเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและทางราชการประสงค์จะรับผู้นั้นเข้ารับราชการ ให้ผู้มีอำนาจตามมาตรา ๕๓ สั่งบรรจุและแต่งตั้งผู้นั้นเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยให้มีตำแหน่ง วิทยฐานะ และรับเงินเดือนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด



ผู้ฟ้องคดีก็ได้มีหนังสือถึงปลัดกระทรวงศึกษาธิการขอให้ออกหนังสือรับรอง ซึ่งสำนักงานปลัดกระทรวงได้มีหนังสือรับรองประวัติการรับราชการ ฉบับลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘ โดยมีรองปลัดกระทรวง รักษาการแทนปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นผู้ลงนามในหนังสือรับรองดังกล่าว และหนังสือรับรองความประพฤติ ฉบับลงวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘ ที่ออกให้โดยผู้กำกับการตำรวจภูธรอำเภออุษาคเนย์ ซึ่งผู้ฟ้องคดีสามารถใช้หนังสือรับรองดังกล่าวเป็นเอกสารประกอบการขอบรรจุกลับเข้ารับราชการครูได้ แม้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะไม่ได้ออกหนังสือรับรองให้แก่ผู้ฟ้องคดี การละเลยการออกหนังสือรับรองความประพฤติดังกล่าว จึงไม่ได้ทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหายใด ๆ และไม่มีกฎหมายใดบัญญัติให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีหน้าที่รับรองความประพฤติและประวัติการรับราชการของผู้ฟ้องคดีไว้เป็นการเฉพาะ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ออกหนังสือรับรองให้แก่ผู้ฟ้องคดีจึงไม่เป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติและไม่ทำให้ผู้ฟ้องคดีเสียโอกาสในการขอกลับเข้ารับราชการครูแต่อย่างใด และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นผู้มีอำนาจบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามมาตรา ๕๓ วรรคหนึ่ง (๒)^{๑๖} แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา อันเป็นตำแหน่งที่ผู้ฟ้องคดีขอกลับเข้ารับราชการ ซึ่งการพิจารณาให้กลับเข้ารับราชการนั้น หนังสือสำนักงาน ก.ค. ที่ ศธ ๑๓๐๒/ว ๑๕ ลงวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๔๔ กำหนดหลักเกณฑ์ให้คำนึงถึงเหตุผลความจำเป็นและประโยชน์แก่ทางราชการอย่างมาก ประกอบกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในขณะนั้น ได้ให้นโยบายเกี่ยวกับการพิจารณาให้ข้าราชการกลับเข้ารับราชการโดยให้พิจารณาเป็นกรณีพิเศษว่า การรับบุคคลนั้นจะเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการหรือไม่เพียงใด ทั้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการคนต่อมา ก็ได้วางแนวทางในการพิจารณา ดังนี้ (๑) ต้องเป็นกรณีที่มีเหตุผลความจำเป็นและเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ (๒) เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ และมีคุณสมบัติเหมาะสมกับตำแหน่งที่จะบรรจุแต่งตั้งให้กลับเข้ารับราชการ ทั้งนี้ ให้อยู่ในดุลพินิจของหัวหน้าส่วนราชการที่มีอำนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง ดังนั้น การพิจารณาว่าจะบรรจุและแต่งตั้งให้ผู้ฟ้องคดีกลับเข้ารับราชการ

^{๑๖} พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑

มาตรา ๕๓ ภายใต้บังคับมาตรา ๔๕ วรรคหนึ่ง มาตรา ๕๐ มาตรา ๕๑ มาตรา ๕๘ มาตรา ๖๔ มาตรา ๖๕ มาตรา ๖๖ และมาตรา ๖๗ การบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้มีอำนาจดังต่อไปนี้เป็นผู้มีอำนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง

ฯลฯ

ฯลฯ

(๒) การบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ ให้เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นผู้มีอำนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งโดยอนุมัติ ก.ค.ศ.

ฯลฯ

ฯลฯ

ในตำแหน่งใดนั้น จึงเป็นอำนาจดุลพินิจของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่จะพิจารณาตามความจำเป็น และประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ นอกจากนี้ ในขณะที่มีการพิจารณาคำขอกลับเข้ารับราชการ ของผู้ฟ้องคดี ก็มีคดีพิพาทในศาลปกครองสูงสุดในประเด็นเกี่ยวกับการกำหนดระดับเงินเดือน ของตำแหน่งข้าราชการครู ซึ่งเป็นตำแหน่งเดียวกับตำแหน่งที่ผู้ฟ้องคดีมีความประสงค์ ขอกลับเข้ารับราชการ และคดียังไม่ถึงที่สุด ผลของคำพิพากษาในคดีดังกล่าวอาจมีผลกระทบ ต่อผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงขอที่จะใช้ ดุลพินิจในการนำผลของคำพิพากษาดังกล่าวมาประกอบการพิจารณาคำขอกลับเข้ารับราชการ ของผู้ฟ้องคดี การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะขอการพิจารณาคำขอของผู้ฟ้องคดีเพื่อรอผลคำพิพากษา ศาลปกครองสูงสุดจึงเป็นการใช้ดุลพินิจที่สมเหตุสมผล

นอกจากนี้ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีหนังสือผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ขอรื้อเลขาธิการ ก.ค.ศ. กรณีให้ผู้ฟ้องคดีกลับเข้ารับราชการในตำแหน่งอื่นที่มีวิทยฐานะและรับเงินเดือน ในอันดับเดียวกันและได้แจ้งผลการหารือให้ผู้ฟ้องคดีทราบ ก็แสดงให้เห็นถึงเจตนาของ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ประสงค์จะรับผู้ฟ้องคดีกลับเข้ารับราชการตามคำร้องขอของผู้ฟ้องคดี และเมื่อศาลปกครองสูงสุดได้มีคำพิพากษา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ก็ได้มีหนังสือถึงเลขาธิการ ก.ค.ศ. เพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้ฟ้องคดีให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๔๙ ซึ่งเป็นระยะเวลาภายหลังจากศาลปกครองสูงสุดมีคำพิพากษาเพียง ๖ วัน และเมื่อที่ประชุม ก.ค.ศ. ได้มีมติอนุมัติให้บรรจุและแต่งตั้งผู้ฟ้องคดีกลับเข้ารับราชการ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ก็ได้มีคำสั่งบรรจุและแต่งตั้งผู้ฟ้องคดีเข้ารับราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาศกนนคร เขต ๓ เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๔๙ โดยให้มีผล ตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๔๙ กรณีจึงฟังไม่ได้ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ปฏิบัติหน้าที่ล่าช้า ในการพิจารณามีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีกลับเข้ารับราชการ การกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงไม่ได้ เป็นการทำละเมิดและผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงไม่ต้องรับผิดชอบชดเชยค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดี พิพากษายกฟ้อง โดยให้คืนค่าธรรมเนียมศาลที่ผู้ฟ้องคดีชำระไว้เกินให้แก่ผู้ฟ้องคดี (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๘๕๗/๒๕๕๙)

๕. การเลื่อนขั้นเงินเดือน

๕.๑ การแจ้งสิทธิร้องทุกข์คำสั่งเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

คำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นคำสั่งทางปกครองที่อาจร้องทุกข์หรือโต้แย้งต่อไปได้ การแจ้งคำสั่งจึงต้องระบุสิทธิ ร้องทุกข์ การยื่นคำร้องทุกข์ และระยะเวลาสำหรับการยื่นคำร้องทุกข์ไว้ในคำสั่งด้วย และหากผู้มีอำนาจออกคำสั่งไม่ได้ระบุสิทธิดังกล่าวไว้ ระยะเวลาสำหรับการร้องทุกข์



เกี่ยวกับคำสั่งยอมขยายออกไปเป็นหนึ่งปีนับแต่วันที่ผู้รับคำสั่งนั้นได้รับทราบคำสั่ง ทั้งนี้ ตามนัยมาตรา ๔๐ วรรคหนึ่ง และวรรคสอง ประกอบมาตรา ๓ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙

กรณีผู้มีอำนาจออกคำสั่งเลื่อนชั้นเงินเดือนข้าราชการครูไม่ได้แจ้งสิทธิเกี่ยวกับการร้องทุกข์ไว้ในคำสั่งดังกล่าวให้ข้าราชการผู้รับคำสั่งทราบ เมื่อข้าราชการผู้นั้นยื่นคำร้องทุกข์ภายในกำหนดหนึ่งปีจึงเป็นการร้องทุกข์ภายในระยะเวลา ยื่นเรื่องร้องทุกข์ที่ขยายออกไปเป็นหนึ่งปี การที่คณะกรรมการผู้มีอำนาจพิจารณา เรื่องร้องทุกข์มีมติไม่รับเรื่องร้องทุกข์เนื่องจากพ้นระยะเวลาการร้องทุกข์ จึงเป็น การกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเป็นข้าราชการตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ สังกัดสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๑ ผู้บังคับบัญชาของผู้ฟ้องคดีได้ประเมินผล การปฏิบัติราชการของผู้ฟ้องคดี รอบที่ ๑ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๗) ระดับผลการประเมินอยู่ในระดับดี อัตราร้อยละที่ได้รับการเลื่อน ๒.๔๕ และแจ้งผลการประเมิน ให้ผู้ฟ้องคดีทราบเมื่อวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๗ แต่ไม่ปรากฏลายมือชื่อของผู้ฟ้องคดี รับทราบในวันดังกล่าว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๑ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ในฐานะผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งเห็นด้วยกับผลการประเมิน ดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงมีคำสั่งลงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เรื่อง เลื่อนเงินเดือน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและให้รับค่าตอบแทนพิเศษ ให้เลื่อนเงินเดือนผู้ฟ้องคดี ครั้งที่ ๑ อัตราร้อยละที่ได้เลื่อน ๒.๔๕ ผู้ฟ้องคดีมีหนังสือลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ร้องทุกข์ต่อคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดยะลา (อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ยะลา เขต ๑ เดิม) (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีหนังสือแจ้งผู้ฟ้องคดีว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีมติไม่รับเรื่องร้องทุกข์ของผู้ฟ้องคดี เนื่องจากผู้ฟ้องคดีได้รับแจ้ง ผลการประเมินแล้วเมื่อวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๗ แต่ผู้ฟ้องคดีมาใช้สิทธิร้องทุกข์เมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ จึงเป็นการใช้สิทธิร้องทุกข์ที่ยื่นเมื่อพ้นระยะเวลาสามสิบวันตามมาตรา ๑๒๔ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกอบข้อ ๕ ของกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๑ หนังสือร้องทุกข์ ของผู้ฟ้องคดีจึงไม่เข้าเงื่อนไขที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะรับพิจารณาได้ แต่ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า ผู้ฟ้องคดี ได้ทราบคำสั่งดังกล่าวเมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ กรณีจึงเป็นคำร้องทุกข์ที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ สามารถรับไว้พิจารณาได้ จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนมติ ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ไม่รับคำร้องทุกข์ของผู้ฟ้องคดี และให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ รับเรื่องร้องทุกข์ ของผู้ฟ้องคดีไว้พิจารณาต่อไป

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ลงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ที่เลื่อนเงินเดือนให้ผู้ฟ้องคดีเป็นคำสั่งทางปกครองตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ซึ่งคำสั่งเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นคำสั่งทางปกครองที่อาจร้องทุกข์หรือโต้แย้งต่อไปได้ตามมาตรา ๑๒๓ วรรคหนึ่ง^{๑๗} และมาตรา ๑๒๔ วรรคหนึ่ง^{๑๘} แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ ประกอบกับข้อ ๓^{๑๙} และข้อ ๕^{๒๐} ของกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ ซึ่งการแจ้งคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีทราบนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ชอบที่จะระบุนิติร้องทุกข์ การยื่นคำร้องทุกข์ และระยะเวลาสำหรับการยื่นคำร้องทุกข์ตามมาตรา ๔๐ วรรคหนึ่ง^{๒๑} แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ ไว้ในคำสั่งเลื่อนเงินเดือน แต่ก็ได้ดำเนินการและไม่ปรากฏว่าได้มีการแจ้งสิทธิการร้องทุกข์ให้ผู้ฟ้องคดีทราบในภายหลัง จึงเป็นกรณีไม่มีการแจ้งสิทธิเกี่ยวกับการร้องทุกข์คำสั่งดังกล่าวให้ผู้ฟ้องคดีทราบ

^{๑๗-๑๘} พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗

มาตรา ๑๒๓ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดเห็นว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรมหรือมีความคับข้องใจเนื่องจากการกระทำของผู้บังคับบัญชาหรือการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย ให้ผู้นั้นมีสิทธิร้องทุกข์ต่อ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง หรือ ก.ค.ศ. แล้วแต่กรณี

ฯลฯ

ฯลฯ

มาตรา ๑๒๔ หลักเกณฑ์และวิธีการในเรื่องที่เกี่ยวกับการอุทธรณ์และพิจารณาอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ และพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ ตามมาตรา ๑๒๑ มาตรา ๑๒๒ และมาตรา ๑๒๓ ให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎ ก.ค.ศ.

ฯลฯ

ฯลฯ

^{๑๙-๒๐} กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๑

ข้อ ๓ การร้องทุกข์และการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ ในกรณีที่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเห็นว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรมหรือมีความคับข้องใจเนื่องจากการกระทำของผู้บังคับบัญชาหรือการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎ ก.ค.ศ. นี้

ข้อ ๕ การร้องทุกข์ ให้ทำเป็นหนังสือยื่นหรือส่งต่อ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา หรือ ก.ค.ศ. แล้วแต่กรณี ภายในสามสิบวันนับแต่วันทราบเรื่องอันเป็นเหตุแห่งการร้องทุกข์ และให้ร้องทุกข์ได้สำหรับตนเองเท่านั้น จะร้องทุกข์แทนผู้อื่นหรือมอบหมายให้ผู้อื่นร้องทุกข์แทนไม่ได้

หนังสือร้องทุกข์ต้องลงลายมือชื่อ ที่อยู่ และตำแหน่งของผู้ร้องทุกข์ และต้องประกอบด้วยสาระสำคัญที่แสดงข้อเท็จจริงและเหตุผลให้เห็นว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรมหรือมีความคับข้องใจเนื่องจากการกระทำของผู้บังคับบัญชาหรือการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอย่างใดและความประสงค์ของการร้องทุกข์

ถ้าผู้ร้องทุกข์ประสงค์จะแถลงการณ์ด้วยวาจาในชั้นการพิจารณา ให้แสดงความประสงค์ไว้ในหนังสือร้องทุกข์ หรือจะเป็นหนังสือต่างหากก็ได้ โดยยื่นหรือส่งตรงต่อ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา หรือ ก.ค.ศ. ก่อนเริ่มพิจารณาเรื่องร้องทุกข์

^{๒๑} พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙

มาตรา ๔๐ คำสั่งทางปกครองที่อาจอุทธรณ์หรือโต้แย้งต่อไปได้ให้ระบุนิติที่อาจอุทธรณ์หรือโต้แย้ง การยื่นคำอุทธรณ์หรือคำโต้แย้ง และระยะเวลาสำหรับการอุทธรณ์หรือการโต้แย้งดังกล่าวไว้ด้วย

ฯลฯ

ฯลฯ



เมื่อระยะเวลาสำหรับการร้องทุกข์ตามข้อ ๕ ของกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาเรื่องทุกข์ กำหนดให้ร้องทุกข์ภายในสามสิบวันนับแต่วันทราบเรื่องอันเป็นเหตุแห่งการร้องทุกข์ ซึ่งเป็นระยะเวลาสั้นกว่าหนึ่งปี จึงมีผลให้ระยะเวลาสำหรับการร้องทุกข์เกี่ยวกับคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ขยายออกไปเป็นหนึ่งปีนับแต่วันที่ผู้ฟ้องคดีได้รับทราบคำสั่งตามมาตรา ๔๐ วรรคสอง^{๒๒} ประกอบมาตรา ๓ วรรคหนึ่ง^{๒๓} แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไม่ได้มีการให้ผู้ฟ้องคดีลงนามรับทราบคำสั่ง จึงไม่อาจฟังได้ว่าผู้ฟ้องคดีได้ทราบคำสั่งดังกล่าวของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เมื่อใด กรณีจึงต้องถือว่าวันที่ผู้ฟ้องคดีทราบคำสั่งคือวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ซึ่งเป็นวันที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีคำสั่งเลื่อนเงินเดือนพิพาท การที่ผู้ฟ้องคดีมีหนังสือร้องทุกข์ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ จึงเป็นการร้องทุกข์ภายในระยะเวลาการร้องทุกข์ที่ขยายออกไปเป็นหนึ่งปี ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีมติไม่รับคำร้องทุกข์ของผู้ฟ้องคดีไว้พิจารณา เพราะเหตุยื่นพ้นระยะเวลาการร้องทุกข์ จึงเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ส่วนที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองอ้างว่าผู้ฟ้องคดีได้รับแจ้งผลการประเมินแล้วเมื่อวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๗ แต่ผู้ฟ้องคดีไม่ลงนามรับทราบ จึงถือว่าผู้ฟ้องคดีรับทราบผลการประเมินตั้งแต่วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๗ นั้น การแจ้งผลการประเมินดังกล่าวเป็นเพียงกระบวนการหรือขั้นตอนภายในของหน่วยงานทางปกครอง เพื่อจัดให้มีคำสั่งเลื่อนเงินเดือน การแจ้งผลการประเมินนี้จึงยังไม่ใช่คำสั่งทางปกครองที่อาจร้องทุกข์หรือโต้แย้งต่อไปได้ พิพากษาให้เพิกถอนมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในส่วนที่ไม่รับคำร้องทุกข์ของผู้ฟ้องคดี และให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ รับคำร้องทุกข์ของผู้ฟ้องคดีไว้พิจารณาตามกฎหมายต่อไป ทั้งนี้ ให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษา (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อบ.๒๑/๒๕๖๐)

^{๒๒-๒๓} พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙

มาตรา ๓ วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองตามกฎหมายต่าง ๆ ให้เป็นไปตามที่กำหนดในพระราชบัญญัตินี้ เว้นแต่ในกรณีที่กฎหมายใดกำหนดวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองเรื่องใดไว้โดยเฉพาะและมีหลักเกณฑ์ที่ประกันความเป็นธรรม หรือมีมาตรฐานในการปฏิบัติราชการไม่ต่ำกว่าหลักเกณฑ์ที่กำหนดในพระราชบัญญัตินี้

ฯลฯ

ฯลฯ

มาตรา ๔๐

ฯลฯ

ฯลฯ

ในกรณีที่มีการฝ่าฝืนบทบัญญัติตามวรรคหนึ่ง ให้ระยะเวลาสำหรับการอุทธรณ์หรือการโต้แย้งเริ่มนับใหม่ ตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งหลักเกณฑ์ตามวรรคหนึ่ง แต่ถ้าไม่มีการแจ้งใหม่และระยะเวลาดังกล่าวมีระยะเวลายาวกว่าหนึ่งปี ให้ขยายเป็นหนึ่งปีนับแต่วันที่รับคำสั่งทางปกครอง

๕.๒ การพิจารณาเลื่อนชั้นเงินเดือนโดยไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามที่ ก.พ. กำหนด

การเลื่อนชั้นเงินเดือนของข้าราชการในสังกัดสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน กฎหมายกำหนดให้นำกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในส่วนที่เกี่ยวกับข้าราชการพลเรือนสามัญ กฎ ก.พ. และระเบียบที่ออกตามความในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนมาใช้บังคับโดยอนุโลม ซึ่งกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนกำหนดให้การเลื่อนชั้นเงินเดือนข้าราชการเป็นดุลพินิจของผู้บังคับบัญชาที่จะพิจารณาตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎ ก.พ. การที่ผู้บังคับบัญชาใช้ดุลพินิจในการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการโดยไม่ได้นำผลการประเมินที่ถูกต้องตามข้อเท็จจริงตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานที่กำหนดในกฎ ก.พ. ว่าด้วยการเลื่อนชั้นเงินเดือน พ.ศ. ๒๕๔๔ เป็นเหตุให้ข้าราชการที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์กว่าผู้อื่น ถูกจัดลำดับอยู่นอกโควตาที่จะได้รับการเลื่อนชั้นเงินเดือน ๑ ชั้น จึงเป็นการใช้ดุลพินิจที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีรับราชการในสังกัดสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ในการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๑ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๒ เพื่อเลื่อนชั้นเงินเดือนประจำปีแรก ผู้อำนวยการกลุ่มสำนวนและคดี (นิติกร ๘) ซึ่งเป็นผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานวินัยทางงบประมาณและการคลัง ได้ประเมินข้าราชการของสำนักงานวินัยทางงบประมาณและการคลัง จำนวน ๑๘ ราย รวมผู้ฟ้องคดีด้วย โดยมีผลการประเมินดีเด่น (๙๐-๑๐๐%) ทั้งหมด สามารถเสนอเลื่อนชั้นเงินเดือนหนึ่งขั้นได้ทั้ง ๑๘ ราย และจัดเรียงลำดับผู้ได้รับการเสนอเลื่อนชั้นเงินเดือน ๑ ขั้น โดยผู้ฟ้องคดีได้คะแนนประเมิน ๑๙๘ คะแนน อยู่ในลำดับที่ ๒ และเสนอบัญชีดังกล่าวไปตามลำดับชั้นให้ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) พิจารณา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ พิจารณาเห็นว่า สำนักงานวินัยทางงบประมาณและการคลังซึ่งผู้ฟ้องคดีสังกัดอยู่มีข้าราชการดำรงตำแหน่งระดับ ๑ ถึงระดับ ๘ อยู่จริง รวม ๒๐ ราย โดยผู้บังคับบัญชาชั้นต้นได้ประเมินข้าราชการทั้ง ๑๘ ราย มีผลการประเมินดีเด่น สามารถเสนอเลื่อนชั้นเงินเดือนหนึ่งขั้นได้ทั้ง ๑๘ ราย ซึ่งในจำนวนนี้มีผู้ที่ไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะได้รับการเลื่อนชั้นเงินเดือนครั้งชั้นด้วยเนื่องจากมีวันลาป่วยเกินกว่า ๑๐ ครั้ง ไม่อยู่ในหลักเกณฑ์การพิจารณาเลื่อนชั้นเงินเดือน ผลการประเมินดังกล่าวจึงไม่สอดคล้องตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ. กำหนด นอกจากนี้

